



Data da Sessão: 10/11/2022
Pauta: 8

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -
Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
5093930-80.2021.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL LUCIANE MERLIN CLÈVE KRAVETZ

REQUERENTE: DENISE SILVA DE SOUZA PEREIRA

REQUERENTE: RAPHAEL SILVA DE SOUZA PEREIRA

REQUERENTE: RODRIGO SILVA DE SOUZA PEREIRA

REQUERIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de uniformização interposto pela parte autora, em ação na qual se discute a exigibilidade de IRPF sobre o valor de abono pago pela Petrobrás aos funcionários que aderiram ao Plano de Carreira e Remuneração (Abono PCR).

A parte recorrente alegou a existência de divergência jurisprudencial, nos termos a seguir (evento 1/41):

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro reformou a sentença a quo, reconhecendo a improcedência. Isto, pois, entendeu que a verba denominada “abono PCR” tem natureza remuneratória pois adentrou como disponibilidade econômica ao patrimônio do Autor, e, portanto, passível de ser tributada pela incidência do imposto de renda.

Ocorre que os muitos acórdãos de outras Turmas Recursais não somente do Rio de Janeiro, mas também de outras Regiões têm sido favoráveis ao tema, ou seja, que a verba dita “abono PCR” tem natureza INDENIZATORIA, pois é paga pela Petrobrás no intuito de compensar eventuais perdas de direitos do empregado quando da migração do plano de carreira antigo (PCAC) para o atual (PCR), e que, portanto, não podendo incidir o Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF

Depois da interposição do incidente, houve a sucessão processual, em face do óbito de Joelcy Mendonça Pereira, autor originário (evento 1/43).

A Presidência da TNU admitiu o pedido de uniformização (evento 4).

O Ministério Público Federal se manifestou pelo provimento do pedido de uniformização, tendo em vista o caráter compensatório do abono de adesão ao Plano de Carreira e Remuneração ofertado pela Petrobrás S.A. aos empregados,



Data da Sessão: 10/11/2022
Pauta: 8

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

que, além de se ajustarem às restrições impostas pelo novo plano de carreira, receberam a indenização em parcela única não incorporável ao salário (evento 18).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de pedido de reconhecimento da inexigibilidade de IRPF sobre a parcela paga a título de abono decorrente da adesão ao Plano de Carreira e Remuneração (PCR), da Petrobrás (evento 1/2).

A sentença acolheu o pedido, em face do caráter indenizatório do abono, conforme a seguinte fundamentação (evento 1/22):

No caso concreto, o Demandante é ex empregado da PETROBRÁS e recebeu verba (abono) como incentivo à adesão ao novo Plano de Carreira e Remuneração da Petrobrás.

Analizando os documentos juntados, em especial a ficha financeira colacionada no Evento 1, FINANC13, observa-se que o abono de R\$ 31.062,85 (trinta e um mil, sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) foi pago uma única vez e não incorporável ao salário. Foi instituído pela empregadora a fim de compensar as perdas decorrentes da alteração do plano de carreira.

Com efeito, o novo PCR trouxe alterações no que diz respeito à progressão funcional, com restrições ao avanço de nível e à promoção.

O avanço de nível por desempenho, que ocorria a cada 12 e 18 meses, passou a ser apenas a cada 12 meses; o avanço de nível automático, que ocorria a cada 24 meses, e a promoção automática, que ocorria a cada 36 meses, passaram a ser, para ambos, a cada 60 meses. Foi ainda estabelecido critério mais restritivo de elegibilidade para avanço/promoção por desempenho (12 meses), deixando de existir a concessão de Valor Monetário para os empregados topados na carreira (empregados posicionados na referência B do último nível salarial da carreira), ao qual concorriam com base nos mesmos critérios e ponderações do avanço de nível por desempenho.

Considerando tudo isso, entendo que o referido abono não tem caráter remuneratório, mas sim de compensação/indenização, já que foi pago em parcela única, não incorporável ao salário, exclusivamente como forma de compensar as restrições impostas pelo novo plano de carreira da Petrobras, no que tange às possibilidades de avanço de nível e de promoção em relação ao plano anterior (PCAC).

(...)



Data da Sessão: 10/11/2022
Pauta: 8

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Sendo assim, deve ser afastada a incidência do Imposto de Renda sobre o referido abono, porquanto evidenciado o seu caráter indenizatório. Por consequência, impõe-se a condenação da União à repetição do indébito, consistente na retenção de 27,5% sobre o valor do abono.

A turma de origem deu provimento ao recurso da União, sob o fundamento de que o IRPF sobre o abono PCR somente poderia ser afastado na hipótese de regra de isenção, conforme consta do acórdão (evento 1, RELVOTO36):

Ao que se colhe da narrativa autoral, a verba “abono PCR” foi um valor pago uma única vez pelo empregador Petrobrás aos seus funcionários que aderissem ao novo Plano de Carreira definido pela empresa. Segundo o novo plano de carreira, 36 carreiras de nível superior e 20 carreiras de nível médio foram unificadas em duas carreiras, uma de nível superior e outra de nível médio. O objeto da mudança, ao que é informado, é dar maior flexibilidade ao empregador na modificação de locais de trabalho e funções de seus empregados. No novo plano, também haveria uma ampliação no tempo necessário para as progressões automáticas na carreira, elevado de 24 meses para 60 meses.

Sustenta o autor que a adesão ao novo plano de carreira implica perda de direitos, notadamente pelo maior tempo necessário para a progressão na carreira. Por essa razão, a fim de indenizar os empregados que foram para o novo Plano, houve o pagamento do abono PCR, o qual teria, assim, nítido caráter indenizatório, visando recompor direitos perdidos em razão da adesão a um novo plano de carreira.

Analizando-se detidamente o novo Plano de Carreira instituído pela Petrobrás (Evento 1, Outros 7), verifica-se que não há evidências de qualquer perda de direitos. No que diz respeito aos patamares salariais dos empregados, estes foram ou mantidos ou majorados, ao que se depreende, em especial das informações constantes do referido Plano de Carreiras, em Evento 1, Outros 7, Página 21. Destaco o seguinte trecho:

O enquadramento dos empregados nas novas faixas salariais ocorrerá automaticamente, no mesmo nível salarial e referência (A ou B) correspondentes aos atuais.

Nos casos em que o nível salarial atual seja inferior ao piso da nova tabela, o enquadramento ocorrerá no piso da nova tabela.

Em decorrência da manutenção dos Níveis Salariais Intermediários na Faixa Salarial do Nível Técnico, alguns empregados posicionados em determinados níveis terão movimentação funcional.

Ficará assegurada, no mínimo, a manutenção do nível salarial atual do empregado, bem como preservada a categoria do cargo atualmente ocupado na companhia.



Data da Sessão: 10/11/2022 Pauta: 8
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

A perda de direito alegada, ao que se depreende, consistiria em um maior tempo necessário para a progressão funcional. Nada obstante, entendo que não existe direito à progressão funcional em determinada forma, podendo os critérios de progressão serem alterados a critério do empregador, justamente por se tratar de evento futuro. Há uma expectativa de direito à progressão funcional em determinados termos, não um direito à progressão funcional. Daí porque me parece que não há o que se falar em perda de direitos por exigir-se maior tempo de progressão funcional no novo plano de carreira, cuja adesão foi voluntária, servindo o abono PCR como estímulo à sua adesão.

Além disso, ainda que se veja um caráter compensatório em referido pagamento, isso não significa que há um dano a ser reparado, até porque, repita-se, a adesão ao novo plano é facultativa, voluntária e o abono serviu como estímulo a essa adesão. Se o empregado aderiu, é porque o novo plano, em seu conjunto, apresentou uma configuração que lhe pareceu de maior interesse. Não há o que se falar em “dano indenizável”, a caracterizar o abono como verba de cunho indenizatório.

Nos termos do artigo 153, III, da Constituição da República, a União está autorizada a instituir imposto sobre "a renda e proventos de qualquer natureza", dispositivo que dá suporte à regra do artigo 43 do Código Tributário Nacional, segundo o qual o imposto de renda tem como fato gerador "a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica" de renda, compreendida esta como "o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos", nos termos de seu inciso I.

Destas singelas disposições decorre a conclusão de que o valor pago em dinheiro ao empregado, em razão do contrato de trabalho, para estimular a sua adesão ao novo plano de carreira da empresa enquadra-se, sem dúvida, no conceito de renda, eis que é inequivocamente uma disponibilidade econômica que ingressa no patrimônio do empregado como mera liberalidade do empregador, concedida com o objetivo de estimular seus empregados a aderirem a um novo plano de carreira mais adequado ao seu plano de gestão e no qual não se verifica qualquer perda de direitos aos atuais empregados da empresa.

Nem se diga que este pagamento tenha natureza indenizatória, deixando de configurar, por tal razão, uma disponibilidade econômica, eis que indenização, como a própria etimologia da palavra indica, é a compensação por um dano experimentado e cujas consequências se busca, por meio de uma retribuição pecuniária, afastar ou minorar. Um valor pago com a finalidade de estimular a adesão do empregado a um plano de carreira não tem natureza indenizatória, pelo simples fato de que inexistente um dano cuja recomposição se faça necessária pelo empregador.

Nenhuma relevância tem, para tal fim, a denominação atribuída a este valor pago ao empregado ou a natureza jurídica que o contrato de trabalho ou a convenção coletiva pretendam atribuir-lhe, eis que, nos termos do §1º do mesmo artigo 43 do



Data da Sessão: 10/11/2022
Pauta: 8

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Código Tributário Nacional, "a incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção" (grifos nossos).

Desta forma, a incidência do imposto de renda sobre o valor pago a título de abono PCR só poderia ser afastado se houvesse norma isentiva que assim o previsse, o que, em concreto, inexistente.

A Lei 7.713/1988, em seu art. 6º, I, dispõe:

Art. 6º. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

I - a alimentação, o transporte e os uniformes ou vestimentas especiais de trabalho, fornecidos gratuitamente pelo empregador a seus empregados, ou a diferença entre o preço cobrado e o valor de mercado;

(...)

Nos termos deste dispositivo, verifica-se que a verba "abono PCR" não se insere em qualquer das regras isentivas, recaiando o valor percebido na norma geral do artigo 153, III, da CRFB/88 e do artigo 43 do CTN.

Os acórdãos paradigmas, da 1ª TRBA (RC 0043405-85.2018.4.01.3300) e da 5ª TRRS (RC 5055428-69.2020.4.04.7100), adotaram o entendimento de que a verba paga em razão da adesão ao novo plano de carreiras da Petrobrás, denominado Plano de Carreira e Remuneração (PCR), possui caráter indenizatório, em razão da supressão de direitos trabalhistas previstos no plano anterior.

A matéria em discussão foi apreciada expressamente no acórdão recorrido e está prequestionada.

Existe semelhança entre os casos e divergência na interpretação da norma jurídica aplicável, de modo que é cabível o pedido de uniformização de jurisprudência.

Há relevância do tema, bem como a multiplicidade de ações versando sobre a mesma matéria. É importante a conversão do rito àquele previsto para os recursos representativos de controvérsia, com o julgamento do mérito depois da coleta de informações, da oitiva dos interessados e do pronunciamento do Ministério Público.

Desde logo, defino o tema controvertido: *saber se o abono PCR está sujeito à incidência do imposto de renda das pessoas físicas - IRPF.*



Data da Sessão: 10/11/2022
Pauta: 8

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Ante o exposto, voto por conhecer do pedido de uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia.

Documento eletrônico assinado por **LUCIANE MERLIN CLÈVE KRAVETZ, Juíza Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000208560v31** e do código CRC **b9e9e283**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LUCIANE MERLIN CLÈVE KRAVETZ
Data e Hora: 9/11/2022, às 14:52:1

5093930-80.2021.4.02.5101

900000208560.V31 EPC.TNU© LMC.TNU



Data da Sessão: 10/11/2022
Pauta: 8
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -
Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
5093930-80.2021.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL LUCIANE MERLIN CLÈVE KRAVETZ

REQUERENTE: DENISE SILVA DE SOUZA PEREIRA

REQUERENTE: RAPHAEL SILVA DE SOUZA PEREIRA

REQUERENTE: RODRIGO SILVA DE SOUZA PEREIRA

REQUERIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DAS PESSOAS FÍSICAS - IRPF. INCIDÊNCIA. PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO. ABONO PCR. NATUREZA. INDENIZAÇÃO. REMUNERAÇÃO. AFETAÇÃO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA.

1 - Pedido de uniformização de interpretação sobre a incidência de IRPF sobre o valor pago pela Petrobrás a seus funcionários, em razão de adesão ao Plano de Carreira e Remuneração (abono PCR). Recurso afetado como representativo de controvérsia.

2 - Questão submetida a julgamento: *saber se o abono PCR está sujeito à incidência do imposto de renda das pessoas físicas - IRPF*.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, conhecer e afetar o tema como representativo de controvérsia, nos termos do voto da Juíza Relatora, com a seguinte Questão Controvertida: "saber se o abono PCR está sujeito à incidência do imposto de renda das pessoas físicas - IRPF".

Brasília, 10 de novembro de 2022.



Data da Sessão: 10/11/2022
Pauta: 8
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Documento eletrônico assinado por **LUCIANE MERLIN CLÈVE KRAVETZ**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000215910v4** e do código CRC **ff83e0e9**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LUCIANE MERLIN CLÈVE KRAVETZ

Data e Hora: 11/11/2022, às 16:13:26

5093930-80.2021.4.02.5101

900000215910 .V4 LMC.TNU© LMC.TNU